

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEPAONE, GASPERINA, MONTAURO, SQUILLACE, STALETTI' E PETRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART. 1, COMMI 534-542 LEGGE DEL 30.12.2021 N. 234)

L'anno 2022, il giorno (...) del mese di (....) con la presente scrittura privata, nella sede del Comune di Montepaone,

TRA LE PARTI

- Comune di MONTEPAONE, (P.I. 00297260796), rappresentato da Mario MIGLIARESE, , Sindaco pro-tempore del Comune di Montepaone, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato – N. abitanti 5.500 – Delibera C.C. N____ del _____;
- Comune di GASPERINA, (P.I. 00182150797), rappresentato da Gregorio GALLELLO, Sindaco pro-tempore del Comune di Gasperina, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato – N. abitanti 1.906 – Delibera C.C. N____ del _____;
- Comune di MONTAURO, (P.I. 00327310793), rappresentato da Giancarlo CERULLO, Sindaco pro-tempore del Comune di Montauro, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato – N. abitanti 1.732 – Delibera C.C. N____ del _____;
- Comune di SQUILLACE, (P.I. 00182160796), rappresentato dal Pasquale MUCCARI, Sindaco pro-tempore del Comune di Squillace, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato – N. abitanti 3.540 – Delibera C.C. N____ del _____;
- Comune di STALETTI', (P.I. 00168290799), rappresentato da Alfonso MERCURIO, Sindaco protempore del Comune di Staletti, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato– N. abitanti 2.303 – Delibera C.C. N____ del _____;
- Comune di PETRIZZI, (P.I. 00298100793), rappresentato da Domenico MAZZA, Sindaco protempore del Comune di Petrizzi, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato– N. abitanti 1081 – Delibera C.C. N____ del _____;

PREMESSO CHE:

l'art.1, della Legge N. 234 del 30 dicembre 2021 prevede:

- **comma 534:** *“Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.”;*
- **comma 535:** *“Possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno,*

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

- **comma 536:** *“Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 3) mobilità sostenibile; b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.*

VISTO l'art. 3 punto 2 del DPCM 21 gennaio 2021 secondo cui “Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare;

ATTESO CHE:

- i progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;
- l'Amministrazione Comunale di Montepaone, intende aderire a tale opportunità di finanziamento ed a tal proposito intende elaborare una proposta progettuale da inoltrare per l'ammissione a finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

- le proposte, opportunamente redatte secondo le informazioni richieste dalla sopra richiamata normativa dovranno essere prodotte in caso di associazione di più comuni, dall'Ente capofila secondo le modalità indicate dal Ministero;
- con Decreto del Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE IL DIRETTORE CENTRALE in data 21.02.2021 sono state stabilite le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento;
- l'art. 1, comma 1, lettera a) prevede che possono presentare istanza i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000;

- il termine per la presentazione da parte degli enti territoriali delle proposte progettuali è stato fissato al 31 Marzo 2022;

TENUTO CONTO CHE:

- per poter proporre le richieste di finanziamento si rende necessario procedere all'associazione di più comuni in modo da poter raggiungere il numero di abitanti minimo imposto con la sopra citata legge;

- la forma associata ammessa per la presentazione di tali istanze è stata indicata nella forma delle Convenzioni, disciplinate dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile;

VISTA l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle schede progettuali e rilevata la necessità di concludere e perfezionare le attività di trasmissione entro i termini e con le modalità stabilite dalla norma;

VALUTATA positivamente l'opportunità offerta dalla possibilità di conseguire finanziamenti per la rigenerazione urbana al fine di conseguire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

DATO ATTO CHE non è previsto alcun cofinanziamento da parte del soggetto proponente e pertanto l'atto in approvazione non prevede risorse a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale e le eventuali somme assegnate alla proposta verranno inserite nella programmazione economica e delle opere pubbliche 2022/2024;

ATTESO:

- che tra i Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Squillace, Staletti e Petrizzi, contigui fra loro ed aventi caratteristiche omogenee, è stato condiviso un percorso aggregativo per la partecipazione ai finanziamenti di rigenerazione urbana, nell'ottica di una crescita comune socio economico e culturale, previa stipulazione di apposita convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. secondo lo schema condiviso tra gli enti interessati individuando quale soggetto capofila il comune di Montepaone;

-che l'Ufficio Tecnico Comunale, coordinato con gli altri Uffici Tecnici degli altri cinque Comuni, preso atto dell'individuazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle aree tematiche ove sviluppare la progettazione, provvederà a sviluppare le proposte di intervento da inoltrare per l'ammissione a finanziamento;

VISTI:

-il vigente Statuto Comunale;

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

- l'art. Art. 30 del TUEL recante "Convenzioni":

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie."

- il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL, si stabiliscono criteri e modalità con cui i Comuni di Montepaone, Gasperina, Montauro, Squillace, Staletti e Petrizzi procedono all'aggregazione per la richiesta di contributi per la rigenerazione urbana al fine di conseguire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale finanziati per come previsto dall'**ART. 1, commi 534-542 legge del 30.12.2021 n. 234**. La finalità della convenzione è quella di attivare una forma di cooperazione tra Enti che consenta la partecipazione ai predetti fondi e la conseguente realizzazione dei progetti medesimi al fine di perseguire lo scopo dei finanziamenti.

ART. 2 – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI RECIPROCI E GARANZIE

Il Comune di Montepaone, già individuato quale Capofila per la presentazione dell'istanza di finanziamento viene confermato capofila ed attuatore dei progetti di cui all'art. 1.

In particolare curerà:

- a) L'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e definitivo comprendente gli interventi da realizzare nei singoli Comuni secondo le indicazioni fornite dagli stessi;
- b) La richiesta e ottenimento del Codice CUP per ciascun intervento;
- c) La presentazione dell'istanza per gli interventi sopra individuati;
- d) La predisposizione, in caso di finanziamento, della documentazione di gara da trasmettere alla Centrale di Committenza istituita presso il Comune di Montepaone ai fini dell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) e dei successivi lavori;

- e) La stipula dei contratti di appalto con gli Operatori Economici che risulteranno aggiudicatari delle procedure di gara di cui al precedente punto d);
- f) All'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta degli enti interessati, anche mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi;
- g) Il recepimento e la gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'ammissione a finanziamento degli interventi;
- h) La presentazione delle domande relative alle eventuali richieste di anticipo delle spese (laddove previsto);
- i) I pagamenti da corrispondere agli Operatori Economici che interverranno alla realizzazione degli interventi;
- j) La rendicontazione delle spese sostenute, come risultanti dagli Stati di Avanzamento Lavori che saranno redatti dalla Direzione Lavori incaricata;
- k) Ogni altra attività necessaria ai fini della buona riuscita del progetto non altrimenti attribuita.

Gli altri Comuni partecipanti, si impegnano a:

- a) Fornire, su richiesta del Comune di Montepaone, la necessaria documentazione utile all'attuazione dei progetti in ogni sua fase (predisposizione, approvazione, realizzazione, rendicontazione);
- b) Fornire assistenza e collaborazione al Comune Capofila, tramite il proprio personale in servizio, in funzione delle necessità e dell'avanzamento delle singole fasi delle opere. In particolare ciascun Comune individuerà tra il proprio personale un referente tecnico che provvederà a collaborare con il RUP per gli adempimenti sugli interventi interessanti il proprio territorio;
- c) Ogni altra attività necessaria ai fini della buona riuscita dei progetti.

Eventuali spese a carico degli enti convenzionati saranno ripartiti in proporzione alla percentuale di partecipazione stabilita con riferimento alla popolazione di ciascun comune e di seguito riportata:

- Comune di Montepaone – percentuale del 34,24%
- Comune di Squillace – percentuale del 22,04%
- Comune di Staletti – percentuale del 14,34%
- Comune di Gasperina – percentuale del 11,87%
- Comune di Montauro – percentuale del 10,78%
- Comune di Petrizzi – percentuale del 6,73%

Art. 3 – APPROVAZIONE, EFFETTI E DURATA

La presente Convenzione viene sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati) delle Amministrazioni interessate. La stessa resta vincolante per il Comune Capofila e per gli altri Comuni aderenti, che assumono ciascuno l'impegno, in caso di finanziamento, a realizzarli nei modi e nei tempi indicati dal decreto di finanziamento. La convenzione, dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata pari a quella prevista dalla specifica disciplina del Decreto di finanziamento e fino alla conclusione della rendicontazione di tutti gli interventi.

ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE

La consultazione tra gli Enti convenzionati avviene tra i Sindaci dei rispettivi comuni. Il Sindaco del Comune di Montepaone (capofila) convoca la consultazione quando ritenuto opportuno o su richiesta degli altri Sindaci dei Comuni convenzionati.

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, è sottoscritto per approvazione dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Per il Comune di MONTEPAONE IL SINDACO - Mario MIGLIARESE

Per il Comune di GASPERINA IL SINDACO – Gregorio GALLELLO

Per il Comune di MONTAURO IL SINDACO – Giancarlo CERULLO

Per il Comune di SQUILLACE IL SINDACO – Pasquale MUCCARI

Per il Comune di STALETTI' IL SINDACO – Gregorio MERCURIO

Per il Comune di PETRIZZI IL SINDACO – Domenico MAZZA